

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 관광품질인증 및 숙박개선 사업 특정감사

제 목 : 한국관광 품질인증 평가제도 운영 미흡

관계부서 : ◇◇센터

내 용

1. 업무 개요

공사는 「관광진흥법 시행령」 제65조에 의거 한국관광 품질인증(이하 “품질인증”이라 한다) 및 그 취소에 관한 업무를 문화체육관광부로부터 위탁받아 시행하고 있으며 ◇◇센터에서 그 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「관광진흥법 시행령」 제41조의10에 품질인증의 인증 기준에 관한 세부사항은 문화체육관광부령으로 정한다고 되어 있고, 「관광진흥법 시행규칙」 제57조의6에는 품질인증 세부기준이 [별표 17의5]와 같다고 되어 있으며, [별표 17의5]에 현장평가 통과기준은 평가분야별 득점의 합이 100점 만점을 기준으로 70점 이상이어야 하고, 다만 일부사업의 경우 득점하여야 하는 총점을 업무 규정으로 다르게 정할 수 있으며, 평가항목별 구체적인 평가지표는 한국관광 품질인증의 대상별 특성에 따라 업무 규정으로 정한다고 되어 있다. 또한 위 시행령 제65조 제7항에 한국관광 공사는 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 「한국관광 품질인증 및 그 취소에 관한 업무 규정」을 정하여 문화체육관광부장관의 승인을 받아야 하고, 이를 변경

하는 경우에도 또한 같다고 되어 있으며, 위 시행규칙 제57조의7 제1항에는 「한국 관광 품질인증 및 그 취소에 관한 업무 규정」을 “업무 규정”이라 한다고 되어 있다.

한편, 공사 「한국관광 품질인증 및 그 취소에 관한 업무 규정」 제8조에 현장평가의 평가지표는 [별표 3]과 같고, 1차 평가 배점의 70% 이상을 득점한 경우에 한하여 2차 평가를 진행한다고 정하고 있으며, 인증대상별 현장평가 통과기준은 [별표 4]와 같다고 되어 있는데, [별표 3]과 [별표 4]의 내용은 각각 [표 1](규정에는 인증대상별 8개 지표가 제시되었으나 일반숙박업 평가지표를 대표적인 예시로 붙임), [표 2]와 같다.

[표 1] 인증대상별 현장평가 평가지표(업무 규정 [별표 3]의 1. 일반숙박업 현장평가 평가지표)

평가분야	평가지표	필수구분	배 점		배점비중 (%)
			1차	2차	
			400	200	100.0
시설 및 서비스	건축물 및 이용시설의 적법성	필수	O / X	O / X	70
	주차장·프론트 개방성, 시간제 요금 미고지, 요금표 게시, 객실침구욕실 청결, 성인방송 제어	필수	90	90	
	객실 다양성, 조식 서비스, 로비 안락감	필수 (프리미어)	21	10	
	건물 관리 상태, 정보제공, 결제 및 예약, 주차장, 객실 및 욕실 등 시설 관리및 물품제공수준, 장애인 편의시설		151	60	
인력의 전문성	외국어능력 구비, 종사자의 복장 및 용모단정상태	필수 (프리미어)	20	20	15
	종사자 전문성, 서비스 수준, 교육, 서비스매뉴얼, 고객 모니터링		40	10	
안전 관리	법령에 따른 소방안전 정기점검 및 관리	필수	O / X		15
	복도 및 객실별 완강기 설치 및 관리	필수	O / X	O / X	
	복도 소화기	필수	2	2	
	휴대용 비상조명등	필수	4	O / X	
	비상대피도, 비상계단(통로), 방화문	필수	O / X	2	
	객실별 소화기, 복도 및 객실별 완강기, 사용설명서		6	6	
	비상연락망, 유도등, 주차장, 프론트, 객실 등 안전관리 및 보상 방안,경보설비, 소화설비		66		
가감점	고객 불만, 고객편의시설, 영업장 건전성, 영업장 주변 건전성, 제도 수용도, 고객등록카드 작성, 고객위생용품 제공, 청소도구관리, 방화구역설치				

[표 2] 인증대상별 현장평가 통과 기준(업무 규정 [별표 4])

인증대상	인증분야	숙박업				한옥체험업				외국인관광도시민박업			외국인관광객면세판매장			
		일반		생활		일반		헤리티지		G형		H형	중대형		소형	
현장평가		1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	1차	2차	1차	2차
배점		400	200	400	200	400	200	400	200	400	200	400	400	200	400	200
기준	필수 사항 충족															
	(스탠더드) 총점의 70% 이상 득점						총점의 70% 이상 득점		총점의 70% 이상 득점		총점의 80% 이상 득점	총점의 70% 이상 득점				
	(프리미어) 총점의 90% 이상 득점															

- ※ 1차 현장평가 배점의 70% 이상 득점한 경우에 한하여 2차 현장평가 진행
(70% 미만 득점 시 인증 부적합)
※ 외국인관광도시민박업(H형)의 경우 2차 현장평가를 실시하지 아니함

한편, 같은 규정 제14조에 인증신청인은 인증심사 결과에 대하여 이의가 있는 경우에는 인증심사 결과의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 공사에 이의신청을 할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 품질인증 평가 실시의 적정성에 대해 점검한 결과, [표 3] 3개 숙박업체(일반숙박업)의 경우 1차 현장평가 점수가 배점(400점)의 70%(280점) 미만이었음에도 불구하고 합격 처리되었다. 관련하여 그 사유를 확인해 본 결과, ◇◇센터는 1차 현장평가 후 불합격 여부와 불합격 주요사유, 그리고 불합격 통보일자로부터 30일 이내에 이의신청이 가능함을 인증신청 업소에 안내하였는데, 일부 업소의 경우 평가 미흡사항 중 일부를 조치하여 이의신청 하였고, ◇◇센터는 자문위원회 심의를 통해 이를 인정하여 1차 평가점수를 조정, 합격 처리한 것으로 확인되었다.

[표 3] 1차 평가점수가 배점의 70% 미만이나 합격 처리된 인증심사내역

업체명	사업자등록번호(대표자명)	1차 현장평가		합격처리 사유 ^{주)}
		일자	점수	
☆☆☆	(세부내역 기재 생략)	'18.12.04.	278	객실별 완강기 설치, TV에 성인방송 이미지 제거
★★★		'18.10.29.	278.5	객실별 완강기 설치
○○○		'19.10.30.	279	시간에 따른 요금제 운영 폐지, 주차장 차단막 제거

주: 관련 평가지표(배점)는 필수사항에 해당하는 완강기 설치상태(2점), 성인방송 제어장치 여부(5점), 시간에 따른 요금제 고지운영 여부(5점), 주차장 차단막 등 폐쇄형 구조물 여부(5점) 등임

그러나 ‘이의 신청’은 위법 또는 부당한 행정처분의 재심사를 처분청에 청구하는 행위⁸⁾를 뜻하는 것으로, 「관광진흥법」이나 업무 규정에 평가 이후 미흡사항의 보완을 통한 평가점수 조정에 대한 근거 조항도 없고 이러한 평가기준이나 절차를 평가대상자들에게 공지하지도 않았으므로, 이미 현장평가를 실시한 사항에 대한 사후 조치사항은 이의 신청 대상으로 보기 어렵다.

아울러 관련 법령이나 규정에 맞게 평가를 실시하였고 점수의 산정이나 취합 등에 공사의 과실이 없었는데도 불구하고 재평가하여 점수를 조정하는 것은 타 업소와의 형평성⁹⁾이나 평가의 공정성을 훼손할 수 있으므로, 1차 평가 후에도 사후 조치 및 이의 신청을 통해 점수 조정을 허용하고자 한다면 이를 모든 업소에 동일하게 서면으로 공지하고 이에 따라 재심의·조정할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

◇◇센터는 관광점점의 사업장 대상 서비스품질 표준을 보급·확산하기 위한 제도의 취지를 살리고자 이의신청 조항을 근거로 인증신청인이 단기간 내 조치

8) 출처: 이종수, 「행정학 사전」, 대영문화사, 2009. 1. 15.

9) 1차 현장평가에서 합격기준이 되는 280점에 0.5~2점이 미달하여 불합격된 업소가 6개소임

가능한 인증필수기준 미흡사항을 보완하여 이의제기 시 현장 확인과 재심의를 거쳐 적격여부에 대한 판단을 조정하였고, 업무 규정에 평가점수 수정에 대한 구체적인 규정은 없으나 제도 차원에서 포괄적으로 해석하여 자문위원회에서 심의·처리한 사항이라고 답변하였다. 또한, 평가기준 미달사항 보완절차에 대해서는 인증필수기준 관련지표에 한해 구두 및 유선으로 공지중이라고 답변하였다.

그러나, 품질인증은 문화체육관광부로부터 공사가 위탁을 받아 수행하고 있는 업무로 위법 또는 부당한 행정처분에 대해 적용하여야 할 이의신청 규정을 명확한 근거 없이 포괄적으로 해석하여 이미 평가가 이루어진 사항에 대해 재평가하여 평가점수를 조정한 것은 정당하다고 인정하기 어렵다. 또한, 구두 및 유선 안내는 담당자에 따라 안내가 누락되거나 동일한 내용으로 안내되지 않을 수 있으므로 인증 합격 여부에 영향을 미칠 수 있는 중요사항을 구두나 유선으로 안내하는 것은 적합하지 않다. 만일 ◇◇센터에서 주장한 바와 같이 제도의 취지를 살리기 위해 인증필수기준 관련지표에 한해 미흡사항의 보완 및 평가점수 조정을 하고자 한다면 관련 절차와 점수조정 기준을 규정화 내지는 내부결재 등을 통해 명확히 하고 평가대상 업소에도 동일하게 서면으로 공지하거나, 제도 차원이라면 평가 전 인증필수기준 평가지표를 미리 안내하고 유예기간을 둔 후에 평가하는 등 평가의 공정성과 형평성을 확보할 수 있는 방안을 검토하여야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 한국관광 품질인증 현장평가 후의 보완조치 및 재평가와 관련하여 시행기준과 절차의 규정화 등 평가의 공정성과 형평성을 확보하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)